Derecho Patrimonial Privado

Temas 1, 2, 3, 4 y 8

T1 Relaciones económicas y Derecho

Tema 1

- **Derecho**: normas **impuestas coactivamente**; objetivo / subjetivo
- Norma: **general**, **abstracta**, **obligatoria** y **coercible**; supuesto → consecuencia
- Fuentes: **ley**, **costumbre** y **PGD**; jerarquía, temporalidad y especialidad
- **CE** suprema; ley **orgánica** (absoluta) / **ordinaria** (simple); RD-ley, RD legislativo, reglamentos
- **BOE** → vigor a los **20 días**; **irretroactividad**
- **UE**: reglamento (directo) y directiva (**transposición**). **CCAA**: Estatuto
- Público / privado; **propiedad** (art. 33) y **libertad de empresa** (art. 38)

T2 Relación jurídica y sujetos

Tema 2

- Relación jurídica: **sujetos**, **objeto** y **contenido**; dº subjetivo ↔ obligación
- Capacidad **jurídica** (ser titular) / **de obrar** (ejercer)
- Persona física: **nace con vida**; **18 años**; emancipado desde los 16
- **Discapacidad**: capacidad con **apoyos**; primero los voluntarios; guarda de hecho, curatela, defensor judicial
- **Persona jurídica**: corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades
- **Representación** legal o voluntaria; poder y mandato

T3 El objeto de la actividad económica

Tema 3

- **Real** (sobre la cosa, *erga omnes*) / **crédito** (frente al deudor)
- **Propiedad**: gozar, disponer y reivindicar
- Adquirir: **originarios** (ocupación, accesión, usucapión) y **derivativos** (título + modo)
- **Propiedad intelectual**: vida + 70 años; facultades morales y económicas
- Limitados: **goce** (usufructo, servidumbre), **garantía** (prenda, hipoteca) y **adquisición** (tanteo, retracto, opción)
- **Registro**: publicidad, prioridad, legitimación y **tercero hipotecario**

T8 Derecho de la publicidad

Tema 8

- **Publicidad**: comunicación para **promover la contratación** (art. 2 LGP)
- Fuentes: **directivas** UE, CE (arts. 20, 38 y 51), **LGP** y otras
- Sujetos: **anunciante**, destinatarios, **agencias** y **medios**
- **Prohibido garantizar ventas**; nulas las exoneraciones de responsabilidad
- Contratos: **publicidad**, **difusión**, **creación** y **patrocinio** (de resultado)
- Patrocinio audiovisual: **no en noticiarios**, identificado y **sin incitar a comprar**

T4 Contratos

Tema 4 · 2.ª parte

- **Acuerdo de voluntades**; *pacta sunt servanda*; título + modo
- Clases: unilateral/bilateral, consensual/real/formal, oneroso/gratuito...
- Elementos: **consentimiento** (sin error, violencia ni dolo), **objeto** y **causa**
- **Nulidad** (nunca existió) / **anulabilidad** (4 años, solo el protegido)
- Formación → **perfección** → ejecución
- **Adhesión**, **electrónica**, automatizada y *smart contracts*

T4 Obligaciones

Tema 4 · 1.ª parte

- Prestación: **dar, hacer o no hacer**; si no cumple, responde con su **patrimonio**
- **Solidaria** (todo a cualquiera) / **mancomunada** (por defecto)
- Fuentes: **ley**, **contrato**, **cuasicontrato** y **actos ilícitos**
- Prestación **posible**, **lícita** y **determinada**; dinero e **intereses**
- **Pago exacto**; incumplimiento y **mora**; resarcimiento
- Protección: **responsabilidad patrimonial universal**, **subrogatoria**, **pauliana** y **garantías**